

予備独自問題 R6-14

(配点：2)

月 日

月 日

犯罪の証明に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
- イ. 情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべき場合よりも証明の程度が高度である必要がある。
- ウ. 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すものではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。
- エ. 略式手続は、公判を開くことなく書面審理によって行われる簡易な手続であるから、犯罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。
- オ. 共謀共同正犯における共謀の事実、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」に含まれるから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な証拠調べを経た証拠による証明を要する。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

ア 正しい

最決平19.10.16(百選58事件)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」としている。

イ 誤っている

最決平19.10.16(百選58事件)は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、状況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである」としている。

ウ 正しい

318条は、証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねると規定しており、いわゆる自由心証主義を採用している。もっとも、自由心証主義は実体的真実の発見にとってより合理的であるから採用されているのであり、かかる趣旨からすれば、証拠の評価はあくまで経験則や論理則に従った合理的な判断でなければならない。

エ 誤っている

証拠の優越で足りるとされる事実は、訴訟法上の事実であって、犯罪事実の証明については厳格な証明が必要であり、これは略式手続でも異なるところはない。

オ 正しい

最大判昭33.5.28(百選A44事件)は、「ここにいう『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にはかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこというまでもない」とし、「共謀」の事実も、「罪となるべき事実」に属し、厳格な証明の対象となることを認めている。厳格な証明とは、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な証拠調べを経た証拠による証明のことをいう。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢4となる。